



PUTUSAN
Nomor 3918 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **UMBU HIYA HAMATAKI**, bertempat tinggal di Tanaraing, RT.002/RW.001, Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur;
2. **DEWI TRISNAWATI RAMBU KAITA**, bertempat tinggal di Tanaraing, RT. 002/RW.001, Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yeremias Salu, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yeremias Salu, S.H & Partners, beralamat di Jalan Pemuda, Nomor 02, RT.016/RW.006, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

UMBU MAKAMBOMB, bertempat tinggal di Prai Yawang, RT.002/RW.001, Desa Rindi, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR, berkedudukan di Jalan Soeharto, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur;
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3918 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Waingapu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang diajukan Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan pada Turut Tergugat terletak di Pamuhu RT.006/RW.002 Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari :

I. Bidang I :

Terletak di Pamuhu RT.006/RW.002 Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemohon Umbu Hiya Hamataki (Penggugat I), Nomor Berkas Permohonan: 10715/2021 seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bagian Utara : Semula Dewi Trisnawati Rambu Kaita sekarang Leica Br. Sirait
- Bagian Timur : Dewi Trisnawati Rambu Kaita
- Bagian Selatan : Umbu Hiya Hamataki
- Bagian Barat : Dewi Trisnawati Rambu Kaita

II. Bidang II :

Terletak di Pamuhu RT.006/RW.002, Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pemohon Dewi Trisnawati Rambu Kaita (Penggugat II), Nomor Berkas Permohonan : 10721/2021 seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bagian Utara : Semula Dewi Trisnawati Rambu Kaita sekarang Leica Br. Sirait
- Bagian Timur : Umbu Hiya Hamataki
- Bagian Selatan : Umbu Hiya Hamataki
- Bagian Barat : Umbu Hiya Hamataki

Adalah Sah Milik Penggugat I dan Penggugat II dimana tanah obyek sengketa dan tanah-tanah di sekitar Pamuhu, Pantai Pamuhu,



Umaronda, Pantai Umaronda dan Matawai Tambubul serta kawasan di sekitarnya merupakan satu kesatuan tanah pertanian/perkebunan dan kawasan gembala ternak (kerbau, sapi, dan kuda) yang sejak dahulu diusahakan secara terus menerus oleh (alm) Umbu Huki Palanggararingu/ Umbu Nai Meta dan (alm) Umbu Kahumbu Nggiku serta keturunannya secara turun temurun ;

3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang melakukan penghadangan dan pelarangan atas proses pengukuran tanah obyek sengketa pada tanggal 12 November 2021 dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik orang tua Tergugat/tanah leluhur tanpa diikuti dengan Surat Keberatan kepada Turut Tergugat padahal sudah disarankan oleh pihak Turut Tergugat sehingga proses Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Para Penggugat menjadi terhambat dan berlarut-larut serta tidak ada kepastian adalah tindakan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang mengajukan Surat Keberatan Tertulis pada tanggal 30 Agustus 2022 atas proses Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 yang selanjutnya oleh Turut Tergugat melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 20 September 2022, tanggal 27 September 2022 dan tanggal 4 Oktober 2022 yang mana mediasi terakhir tidak ada kesepakatan atau gagal antara Para Penggugat dan Tergugat sehingga Tutut Tergugat atas wewenangnyanya sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Tergugat untuk melakukan gugatan ke Pengadilan akan tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hukum tindakan Tergugat di luar dari hasil mediasi tanggal 4 Oktober 2022 yang mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Turut Tergugat tertanggal 1 November 2022 perihal Pembatalan Berkas Permohonan Sertifikat Hak Milik an. Umbu Hiya Hamataki (Penggugat I), dkk dan membatalkan secara sepihak hasil mediasi Nomor : 1306/BA-

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3918 K/Pdt/2024



53.11.MP.01.02/IX/2022 bertanggal 4 Oktober 2022 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya membuka kembali Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dan melanjutkan proses pelayanannya atas berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Berkas Permohonan Nomor : 10715/2021 atas nama Pemohon Penggugat I dan berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Berkas Permohonan Nomor : 10721/2021 atas nama Pemohon Penggugat II pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk selanjutnya diproses menjadi Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

Bahwa adapun yang menjadi tanggapan Tergugat dalam eksepsi adalah sebagai berikut :

- Eksepsi kompetensi *absolute*;
- Eksepsi *obscur libel*;
- Eksepsi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Waingapu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan reonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan kelima bidang obyek sengketa Rekonvensi tersebut dibawah ini:

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3918 K/Pdt/2024



Bidang I

Sebidang tanah seluas kurang lebih 49160 m² (empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh meter persegi) dengan batas – batas:

Utara : Leica Br. Sirait;
Timur : umbu Makambombu;
Selatan : tanah Negara;
Barat : tanah negara;

Bidang II

Sebidang tanah seluas kurang lebih 49300 m² (empat puluh sembilan ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas – batas:

Utara : Leica Br. Sirait;
Timur : umbu Makambombu;
Selatan : tanah Negara;
Barat : umbu Makambombu;

Bidang III

Sebidang tanah seluas kurang lebih 10008 m² (sepuluh ribu delapan meter persegi) dengan batas – batas:

Utara : sempadan pantai;
Timur : umbu Makambombu;
Selatan : umbu makambombu;
Barat : leica br. Sirait;

Bidang IV

Sebidang tanah seluas kurang lebih 10082 m² (sepuluh ribu delapan puluh dua meter persegi) dengan batas – batas:

Utara : sempadan pantai
Timur : umbu Makambombu
Selatan : umbu makambombu
Barat : umbu makambombu



Bidang V

Sebidang tanah seluas kurang lebih 10008 m² (sepuluh ribu delapan meter persegi) dengan batas – batas:

Utara : sempadan pantai

Timur : tanah negara

Selatan : umbu makambombu

Barat : umbu makambombu

Adalah sah milik alm. Oemboe Huki Landudjama dan Penggugat rekovensinya yaitu Umu Makambombu;

3. Menyatakan tindakan Tergugat I Rekonsensi melakukan pengukuran atas obyek sengketa bidang V secara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi pada tahun 2021 sehingga Turut Tergugat Rekonsensi melakukan pengukuran dengan nomor s.u: 00025/2021 atas nama Umu Hiya Hamataki adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat II Rekonsensi melakukan pengukuran atas obyek sengketa bidang III secara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi pada tahun 2021 sehingga Turut Tergugat Rekonsensi melakukan pengukuran dengan nomor s.u: atas nama Dewi Trisnawati Rambu Kaita adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II Rekonsensi melakukan pengukuran atas obyek sengketa bidang IV secara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi pada tahun 2021 sehingga Turut Tergugat Rekonsensi melakukan pengukuran dengan nomor s.u: 00029/2021 atas nama Dewi Trisnawati Rambu Kaita adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I Rekonsensi yang melakukan pengukuran atas tanah milik orang tua Penggugat Rekonsensi yaitu obyek sengketa bidang I secara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi pada tahun 2022 sehingga Turut Tergugat Rekonsensi melakukan pengukuran atas nama Umu Hiya Hamataki

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3918 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode 02477 dan nomor s.u: 00047/2022, adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan tindakan Tergugat II Rekonvensi juga melakukan pengukuran atas tanah milik orang tua Pengugat Rekonvensi yaitu obyek sengketa bidang II secara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2022 sehingga Turut Tergugat Rekonvensi melakukan pengukuran atas nama Dewi Trisnawati Rambu kaita dengan kode 02478 dan nomor s.u:2 00047/2022, adalah perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa bidang I, bidang II, bidang III, bidang IV dan bidang V Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi serta membongkar bangunan diatasnya secara sukarela, aman dan tertib dan jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian republik Indonesia;
9. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membatalkan permohonan pengukuran atas tanah obyek sengketa bidang I, bidang II, bidang III, bidang IV dan bidang V Rekonvensi serta melakukan perbaikan administrasi kepemilikan atas nama Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya *ex aquo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wgp., tanggal 30 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3918 K/Pdt/2024



Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang diajukan Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan pada Turut Tergugat Konvensi yang terletak di Pamuhu RT.006/RW.002 Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari:
Bidang I :

Terletak di Pamuhu RT.006/RW.002 Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemohon Umu Hiya Hamataki (Penggugat I), Nomor Berkas Permohonan: 10715/2021 seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bagian Utara : Semula Dewi Trisnawati Rambu Kaita sekarang Leica Br. Sirait
- Bagian Timur : Dewi Trisnawati Rambu Kaita
- Bagian Selatan : Umu Hiya Hamataki
- Bagian Barat : Dewi Trisnawati Rambu Kaita

Bidang II :

Terletak di Pamuhu RT.006/RW.002, Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pemohon Dewi Trisnawati Rambu Kaita (Penggugat II), Nomor Berkas Permohonan : 10721/2021 seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bagian Utara : Semula Dewi Trisnawati Rambu Kaita sekarang Leica Br. Sirait
- Bagian Timur : Umu Hiya Hamataki
- Bagian Selatan : Umu Hiya Hamataki
- Bagian Barat : Umu Hiya Hamataki

Adalah Sah Milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;



3. Menyatakan hukum tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang melakukan penghadangan dan pelarangan atas proses pengukuran tanah obyek sengketa pada tanggal 12 November 2021 dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik orang tua/tanah leluhur tanpa diikuti dengan surat Keberatan kepada Turut Tergugat Konvensi padahal sudah disarankan oleh pihak Turut Tergugat Konvensi sehingga proses Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menjadi terhambat dan berlarut-larut serta tidak ada kepastian adalah tindakan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp10.960.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada Tingkat Banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT KPG., tanggal 17 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 17/Pdt.G/2023/PN Wgp, tanggal 30 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3918 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wgp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 155/PDT/2023/PT KPG., tanggal 10 Januari 2024;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3918 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wgp., tanggal 30 Oktober 2023;
Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menerima gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat konvensi/Penggugat rekovensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau

- Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Februari 2024, kontra memori kasasi tanggal 29 Februari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Waingapu dengan mengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat baik dalam konvensi maupun dalam

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3918 K/Pdt/2024



rekonvensi tidak dapat diterima, tidak dapat dibenarkan dan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah jelas antara posita maupun petitumnya, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak jelas, tidak dapat diterima dan harus ditolak;
- Bahwa terbukti Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah cucu dari alm. Umbu Huki Palanggararingu/Umbu Nai Meta dan berdasarkan surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah oleh Kepala Desa Haikatapu tanggal 7 Februari 2012, tanah objek sengketa telah dikuasai oleh kakek Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yaitu alm. Umbu Huki Palanggararingu/Umbu Nai Meta sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1992, yang selanjutnya diteruskan oleh anaknya yaitu Umbu Kahumbu Nggiku (orang tua Penggugat I) sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2006 dan sejak tahun 2006 dikuasai oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi berdasarkan pewarisan yang dipergunakan untuk lahan penggembalaan ternak, maka objek sengketa adalah sah milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak dapat dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa dengan dasar warisan dari orang tua/kakek Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, karena menurut hukum waris, menantu bukan merupakan ahli waris, sehingga objek sengketa adalah milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa dengan demikian, maka tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghalangi poses permohonan SK pemberian Hak Milik atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah tepat dipertimbangkan oleh *Judex*

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3918 K/Pdt/2024



Facti/Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **UMBU HIYA HAMATAKI** dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 155/PDT/2023/PT KPG., tanggal 17 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wgp., tanggal 30 Oktober 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **UMBU HIYA HAMATAKI**, 2. **DEWI TRISNAWATI RAMBU KAITA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 155/PDT/2023/PT KPG., tanggal 17 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wgp., tanggal 30 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3918 K/Pdt/2024



2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang diajukan Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan pada Turut Tergugat Konvensi yang terletak di Pamuhu RT.006/RW.002 Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari:

Bidang I:

Terletak di Pamuhu RT.006/RW.002 Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemohon Umbu Hiya Hamataki (Penggugat I), Nomor Berkas Permohonan: 10715/2021 seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bagian Utara : Semula Dewi Trisnawati Rambu Kaita sekarang Leica Br. Sirait
- Bagian Timur : Dewi Trisnawati Rambu Kaita
- Bagian Selatan : Umbu Hiya Hamataki
- Bagian Barat : Dewi Trisnawati Rambu Kaita

Bidang II:

Terletak di Pamuhu RT.006/RW.002, Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pemohon Dewi Trisnawati Rambu Kaita (Penggugat II), Nomor Berkas Permohonan : 10721/2021 seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bagian Utara : Semula Dewi Trisnawati Rambu Kaita sekarang Leica Br. Sirait
- Bagian Timur : Umbu Hiya Hamataki
- Bagian Selatan : Umbu Hiya Hamataki
- Bagian Barat : Umbu Hiya Hamataki

Adalah sah milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

3. Menyatakan hukum tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang melakukan penghadangan dan pelarangan atas proses pengukuran tanah obyek sengketa pada tanggal 12 November 2021 adalah perbuatan melawan hukum;



4. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab., S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001